

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1496/2530

บริษัทโฮมอินชัวร์นซ์ จำกัด

โจทก์

บริษัทคัมปีสกีปแซสกาเบ็ท ออฟ 1912 อัคคีแชลสกาป

จำเลย

(จำกัด) กับพวก

ป.พ.พ. มาตรา 616

การขนส่งทางทะเลซึ่งมีลักษณะการส่งของเป็นตู้คอนเทนเนอร์และภายในบรรจุสินค้าไว้และใบตราส่งระบุข้อความว่า 'ผู้ส่งเป็นผู้บรรจุและนับ'(SHIPPER'S LOAD AND COUNT) นั้น หากว่าตู้คอนเทนเนอร์มาถึงจุดหมายปลายทางในสภาพเรียบร้อยโดยไม่ปรากฏว่ามีการเปิดในระหว่างทางมาก่อน แม้สินค้าจะขาดหายไปผู้ขนส่งก็ไม่ต้องรับผิดชอบเนื่องจากสินค้ามิได้สูญหายไปในการขนส่งของผู้ขนส่ง(ที่มา-ส่งเสริม)

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อเดือนเมษายน 2522 บริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลเอ็นเนียริ่ง จำกัด ได้สั่งซื้ออะไหล่เครื่องยนต์จากบริษัทเอ็ก-สเป็ค จำกัด ซึ่งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเภท เอฟ.โอ.บี.จำนวน 11 หีบห่อ รวมน้ำหนัก 7,979 ปอนด์ ผู้ขายได้จัดส่งสินค้าลงเรือของจำเลยทั้งสองเพื่อขนส่งสินค้านำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกามายังประเทศไทยและผู้ซื้อได้อุปประกันภัยไว้กับโจทก์ เมื่อเรือมาถึงกรุงเทพปรากฏว่า สินค้าบางส่วนได้สูญหายไปก่อนหน้าที่ผู้ซื้อสินค้าจะมารับสินค้าคิดเป็นเงิน 6,697.71 เหรียญสหรัฐอเมริกาคิดเป็นเงินไทยเป็นเงิน 136,968.17 บาท โจทก์ในฐานะผู้รับประกันภัยได้ชดเชยค่าเสียหายจำนวนดังกล่าวให้ผู้ซื้อไปแล้วจึงรับช่วงสิทธิมาเรียกร้องจากจำเลยทั้งสอง ขอให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวนดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยทั้งสองให้การต่อสู้หลายประการและว่า สินค้ารายพิพาทมิได้สูญหาย หากจะสูญหายก็ไม่ได้เกิดจากผู้รับขนส่งหรือเกิดระหว่างการขนส่งเพราะการขนส่งรายพิพาทเป็นการขนส่งระบบคอนเทนเนอร์ซึ่งผู้ส่งเป็นผู้นับบรรจุสินค้าลงในตู้เอง ผู้ขนส่งมีหน้าที่รับขนส่งตู้คอนเทนเนอร์มายังที่หมายปลายทางเท่านั้น ซึ่งขณะตู้คอนเทนเนอร์มาถึงท่าเรือกรุงเทพ ตู้คอนเทนเนอร์พร้อมด้วยดวงตราอยู่ในสภาพเรียบร้อยจึงไม่ต้องรับผิดชอบ ค่าเสียหายของโจทก์ไม่เกิน 5,000 บาทสัญญาขนส่งรายพิพาททำขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาคู่สัญญาไม่มีสัญชาติไทยและมีสัญชาติต่างกันต้องใช้กฎหมายของประเทศอเมริกาบังคับ ซึ่งผู้ขนส่งต้องรับผิดชอบไม่เกิน 500 เหรียญสหรัฐต่อ 1 หีบห่อ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ในปัญหาเรื่องสินค้ารายพิพาทสูญหายหรือไม่นั้น เกี่ยวกับสินค้ารายพิพาทปรากฏตามใบตราส่งเอกสารหมายเลข 8 หรือ 4 ซึ่งมีข้อความถูกต้องตรงกัน เชื่อได้ว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้องซึ่งเจ้าหน้าที่ของจำเลยทั้งสองออกให้แก่ผู้ส่งสินค้า แม้จะมีลายมือเขียนอยู่หลายแห่งในเอกสารดังกล่าว ก็เห็นได้ชัดว่าเป็นลายมือเขียนของคนเดียวกัน หาใช่เป็นการตกเติมขึ้นในภายหลังไม่ เพราะมีปรากฏอยู่ทั้งในเอกสารหมายเลข 8 และ 4 เหมือนกัน ที่โจทก์อ้างทำนองว่า คำว่า "SHIPPER'S LOAD AND COUNT" ซึ่งแปลว่าผู้ส่งเป็นผู้บรรจุและนับ มีการเขียนเติมขึ้นภายหลังนั้น จึงฟังไม่ได้ตามเอกสารนี้ จำเลยนำสืบให้เห็นว่าเป็นลักษณะการส่งของเป็นตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งภายในบรรจุสินค้าไว้ดังที่ปรากฏในเอกสารหมายเลข 3 จะเห็นได้ชัดว่านอกจากจะมีสินค้าของบริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลเอ็นบีเอรี่ จำกัด 11 หีบห่อแล้ว ในตู้คอนเทนเนอร์ดังกล่าวยังมีสินค้ารายการอื่นอยู่อีก เลขหมายตู้ 2023044 และตราประทับหมายเลข 69775 แสดงว่า การส่งสินค้ารายพิพาทเป็นการส่งในลักษณะส่งทั้งตู้คอนเทนเนอร์ ส่วนที่ในตู้มีสินค้าอย่างอื่นรวมอยู่ด้วยนั้น ก็เป็นเรื่องของผู้ส่งสินค้าซึ่งคงมิได้ส่งสินค้าให้แก่บริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลเอ็นบีเอรี่ จำกัด แต่บริษัทเดียวเป็นแน่ ข้อที่โจทก์อ้าง การรับส่งสินค้ารายพิพาทเป็นการรับขนแบบธรรมดาซึ่งจำเลยเป็นผู้บรรจุหีบห่อนั้นจึงไม่มีน้ำหนักรับฟัง ดังนั้นเมื่อปรากฏหลักฐานตามเอกสารหมายเลข 5 ว่า สินค้ารายพิพาทในตู้คอนเทนเนอร์หมายเลข 2023044 ตราประทับหมายเลข 69775 ได้มาถึงท่าเรือกรุงเทพ และได้มีการเปิดตู้ตรวจนับสินค้าแล้ว มีบันทึกไว้ในเอกสารหมายเลข 5 ปรากฏหมายเลขตู้และหมายเลขตราประทับถูกต้องตรงกัน ไม่ปรากฏว่ามีการเปิดในระหว่างทางมาก่อนจำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบในสินค้ารายพิพาทซึ่งสูญหายไป และโจทก์เองในชั้นแรกก็คงเข้าใจเช่นนั้น จึงได้มีการว่าจ้างให้บริษัทยูไนเต็ดเชอเวียร์สแอนด์แอดจัสเตอร์ส จำกัด ทำการสำรวจออกความเห็นและบริษัทนั้นก็จัดทำรายงานการสำรวจไว้ปรากฏตามเอกสารหมายเลข 9 ซึ่งมีความเห็นว่า การสูญหายของสินค้ารายพิพาทเกิดขึ้นเพราะบรรจุหีบห่อไม่ครบ เช่นนี้จำเลยจึงหาต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ไม่ คดีนี้ไม่จำต้องวินิจฉัยในปัญหาข้ออื่นต่อไปอีกแต่อย่างใด ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาต้องกันมานั้นชอบแล้ว ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน ให้โจทก์ใช้ค่าทนายความชั้นฎีกา 1,000 บาท แก่จำเลยทั้งสอง"

(ประวิทย์ ขัมภรัตน์-อภินัย ปุษาปาคม-ชวลิต นราลัย)

แหล่งที่มา สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น หมายเหตุ

1. จารัตประเพณีในสัญญาซื้อขายที่มีการขนส่งทางทะเลนี้มีประเพณีปฏิบัติเป็นหลักว่าในสัญญาซื้อขายประเภท เอฟ.โอ.บี. ("free on board") นั้น ราคาที่ซื้อขายจะไม่รวมราคาระวางเรือ (freight) และค่าประกันภัย (Marine insurance) ผู้ซื้อต้องเป็นคนรับผิดชอบในการจัดหาเรือมาบรรทุกสินค้าและเอาประกันภัยสินค้าที่จะขนส่ง ผู้ขายมีหน้าที่เพียงบรรทุกสินค้าลงเรือที่ผู้ซื้อเป็นผู้จัดหา 2. ภัยพิบัติ (Risk) ในสินค้าที่ซื้อขายประเภท เอฟ.โอ.บี. ตามปกติจะผ่านมายังผู้ซื้อทันทีที่สินค้าข้ามพ้นกราบเรือ

(The risk with respect to the consignment passes from the seller to the buyer when the goods are delivered over the ship's rail.)

คดี Carlos Federspiel & Co. S.A. v. Charles Twigg & Co. Ltd (1957) 1 Lloyd's Rep. 240; Schnitthoff's Export Trade, 7th ed. หน้า 21) ดังนั้นหากสินค้ามีการสูญหายหรือบุบสลายหลังจากสินค้าบรรจุหีบห่อ (the ship's rail) ไปแล้วจะตกเป็นบาปเคราะห์แก่ผู้ซื้อซึ่งผู้ขายไม่ต้องรับผิดชอบในคดีนี้ประเด็นที่ว่า สินค้าได้ขาดหายไปเพราะผู้ขายซึ่งเป็นผู้ส่งบรรจุหีบห่อไม่ครบหรือว่า ความสูญหายเกิดระหว่างการขนส่งนั้น เป็นประเด็นสำคัญเพราะหากผู้ขายบรรจุสิ่งของมาไม่ครบ ผู้ขายก็ต้องรับผิดชอบต่อผู้ซื้อตามสัญญาซื้อขาย แต่หากสินค้าได้สูญหายระหว่างการขนส่งก็เป็นเรื่องสำหรับผู้ซื้อจะไปกล่าวกับผู้ขนส่ง ข้อเท็จจริงในคดีปรากฏว่าผู้ซื้อคดีนี้ได้รับการชดเชยค่าเสียหายจากบริษัทประกันภัยแล้วจึงไม่ตั้งใจไปฟ้องให้ผู้ขายรับผิดชอบตามสัญญาซื้อขายอีก การที่ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่าสินค้าไม่ได้สูญหายระหว่างการขนส่งของจำเลยแต่เกิดจากการบรรจุหีบห่อไม่ครบนั้นมีผลทำให้โจทก์ซึ่งเป็นผู้รับช่วงสิทธิจากผู้ซื้อไม่มีสิทธิฟ้องให้จำเลยรับผิดชอบด้วย นอกจากนี้โจทก์ก็หาสิทธิที่จะฟ้องผู้ขายให้รับผิดชอบตามสัญญาซื้อขายไม่ เพราะผู้ขายมิได้มีนิติสัมพันธ์อย่างใด ใดๆกับโจทก์ ทั้งโจทก์ก็ไม่สามารถรับช่วงสิทธิจากผู้ซื้อไปฟ้องผู้ขายให้รับผิดชอบตามสัญญาซื้อขายได้ เพราะประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มิได้มีบทบัญญัติให้รับช่วงสิทธิในกรณีเช่นนี้ได้ ผลก็คือผู้ขายซึ่งเป็นผู้ผิดสัญญาเลยได้รับประโยชน์จากคดีนี้ไป ปัญหาที่น่าคิดก็คือ หากสินค้ามิได้เกิดความสูญหายระหว่างการขนส่งแต่อย่างใด โจทก์ซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยจากผู้ซื้อคดีนี้ไม่ควรต้องรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายตามสัญญาประกันภัยให้แก่ผู้ซื้อ และหากได้ชดเชยค่าเสียหายให้ผู้ซื้อไปแล้วก็น่าจะเรียกคืนได้ในฐานลาภมิควรได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 406 3. แนวคำวินิจฉัยของศาลฎีกาคดีนี้เกี่ยวกับเรื่องความรับผิดชอบของผู้ขนส่งในเรื่องขนส่งของที่บรรจุอยู่ในหีบห่อซึ่งผู้ขนส่งมิได้เกี่ยวข้องหรือรู้เห็นในการบรรจุสินค้าลงในหีบห่อนั้น ดูเหมือนจะวินิจฉัยตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 927/2524 ฎ.847 ซึ่งวินิจฉัยว่าเมื่อจำเลยผู้ขนส่งได้ส่งมอบหีบห่อที่ขนส่งให้แก่ผู้รับตราส่งในสภาพที่หีบห่อภายนอกอยู่ในสภาพเรียบร้อยเช่นขณะที่รับมาแล้วผู้ขนส่งไม่ต้องรับผิดชอบในการที่สินค้าภายในหีบห่อขาดหายไป ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 616 อย่างไรก็ตามหลักกฎหมายดังกล่าวคงไม่ใช่บังคับหากสินค้าที่ขนส่งเป็นสินค้ามีค่า (ดูประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 620) เช่น ตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2876-2877/2528 ฎ.1311 ข้อเท็จจริงมีว่า โจทก์ได้ว่าจ้างจำเลยขนส่งพลอยซึ่งบรรจุในหีบห่อเรียบร้อยแล้ว โดยโจทก์เสียค่าขนส่งเป็นพิเศษและใบตราส่งที่จำเลยออกให้โจทก์ระบุสินค้าที่ขนส่งว่าเป็นพลอย ปรากฏว่า เมื่อเปิดหีบห่อออกดูที่จุดหมายปลายทางมีแต่หีบห่อเปล่า โจทก์ฟ้องจำเลยให้รับผิดชอบในความสูญหาย จำเลยต่อสู้ว่า จำเลยไม่ได้รู้เห็นในการบรรจุหีบห่อและจำเลยรับสินค้ามาในสภาพที่อยู่ในหีบห่อเรียบร้อยแล้ว จึงไม่ต้องรับผิดชอบ ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ตามใบตราส่ง ที่จำเลยออกให้โจทก์ระบุไว้ชัดเจนว่าสินค้าคือพลอย และระบุไว้ด้วยว่า เป็นสินค้ามีราคาทั้งได้กำหนดราคาสินค้าไปด้วยว่ามีราคา 1,011,200 บาทและ 1,207,000 บาท ตามลำดับ จำเลยจึงมีหน้าที่ขนส่งพลอยตามที่ระบุไว้ในใบตราส่งหน้าที่ของจำเลยมิใช่มีเพียงแต่ขนส่งกล่องสินค้าโดยไม่ต้องคำนึงว่า สินค้าในกล่องจะมีอยู่หรือไม่ เป็นหน้าที่ของจำเลยที่จะต้องขนถ่ายตรวจสอบดูให้แน่นอนว่าสินค้าที่รับมอบมานั้นตรงตามที่ตนได้ทำสัญญารับขนส่งหรือไม่ และจะบิดความรับผิดชอบโดยอ้างว่า ตนไม่มีสิทธิและหน้าที่ตรวจสอบหาได้ไม่ ดังนั้น เมื่อสินค้าสูญหายไป จำเลยจึงต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 616 สุรศักดิ์วาจาสิทธิ